

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                                  |                            |       |
|----------------------------------|----------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่<br>1569/2530 | นาย วัน ชัย จตุพร เจริญ    | โจทก์ |
|                                  | การรถไฟแห่งประเทศไทย       | จำเลย |
|                                  | ผู้ร้องสอด                 | จำเลย |
|                                  | นาย วิโรจน์ เกษมพิพัฒน์ชัย | จำเลย |

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้ค่าซื้อสินค้า โดยอ้างว่าได้รับโอนสิทธิเรียกร้องค่าซื้อสินค้านี้จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องว่า เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น และได้ขอให้ศาลชั้นต้นอายัดสิทธิเรียกร้องรายนี้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. มีต่อจำเลยไว้ชั่วคราวแล้ว และห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. กับโจทก์สมยอมกันโอนสิทธิเรียกร้องรายนี้ให้โจทก์นำมาฟ้องจำเลยเพื่อไม่ให้ผู้ร้องสอดได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ดังนี้หากเป็นความจริงตามคำร้องของผู้ร้องสอดแล้ว ผู้ร้องสอดควรได้รับความคุ้มครองตามสิทธิของตนจึงมีสิทธิร้องสอดเข้าเป็นคู่ความตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57(1) ตามขอได้.(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นลูกหนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. มงคลวานิชค่าซื้อสินค้าห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. มงคลวานิช ซึ่งเป็นลูกหนี้เงินกู้ยืมโจทก์ได้โอนสิทธิเรียกร้องที่มีอยู่

ต่อจำเลยให้แก้โจทก์ ขอให้จำเลยชำระเงินจำนวน 125,770 บาท พร้อมดอกเบี้ย  
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก้โจทก์

จำเลยให้การรับว่าได้สั่งซื้อสินค้าจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.มงคลวานิชจริงแต่ห้าง  
หุ้นส่วนจำกัด ช.มงคลวานิช ส่งสินค้าให้จำเลยไม่ครบ และต้องชำระค่าปรับให้จำเลย  
ตามสัญญากับต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจำเลยคงเป็นหนี้เพียง 82,662.30 บาทซึ่งเงิน  
จำนวนดังกล่าวนี้ ศาลแพ่งได้มีคำสั่งอายัดไว้ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 7321/2527  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.มงคลวานิชจะโอนสิทธิเรียกร้องตามฟ้องแก้โจทก์หรือไม่ จำเลย  
ไม่รับรอง จำเลยไม่เคยตกลงยินยอมทั้งไม่เคยได้รับแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องดัง  
กล่าว และหนี้ดังกล่าวยังไม่ถึงกำหนดที่จำเลยจะต้องชำระ เนื่องจากโจทก์ยังไม่ได้มี  
การกระทำอันเป็นการปฏิบัติเพื่อขอรับชำระหนี้ค่าซื้อสินค้าที่อ้างว่ารับโอนสิทธิเรียก  
ร้องมาต่อจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ในวันนัดชี้สองสถาน ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องว่าผู้ร้องสอดได้เป็นโจทก์ฟ้องห้างหุ้น  
ส่วนจำกัด ช.มงคลวานิชที่ศาลแพ่งและศาลแพ่งได้มีคำสั่งอายัดเงินที่ห้าง ฯ มีสิทธิจะ  
ได้รับจากการรถไฟแห่งประเทศไทยไว้ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาและต่อมาได้  
พิพากษาให้ชำระเงินจำนวน 200,000 บาท แก่โจทก์ แต่จนบัดนี้การรถไฟแห่ง  
ประเทศไทยยังไม่นำเงินที่ถูกอายัดมาวางศาล ผู้ร้องสอดยังไม่ได้รับชำระหนี้ โจทก์  
ในคดีนี้ไม่ได้เป็นเจ้าหนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.มงคลวานิช การโอนสิทธิเรียกร้องตาม  
ฟ้องกระทำขึ้นโดยสมยอมกัน เพื่อไม่ให้ผู้ร้องสอดซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้  
รับชำระหนี้และผู้ร้องสอดไม่สามารถเอาชำระหนี้จากทรัพย์สินอื่นได้ จึงขอให้ศาล  
อนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ  
แพ่ง มาตรา 57 (1) และพิพากษาให้ผู้ร้องสอดได้รับชำระหนี้จากการรถไฟแห่ง  
ประเทศไทยด้วย

ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องของผู้ร้องสอดว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
ช.มงคลวานิช ตามคำพิพากษา มีสิทธิที่จะดำเนินการบังคับคดีเอาทรัพย์สินของ  
หุ้นส่วนดังกล่าวได้อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นที่จะต้องร้องสอดเข้ามาในคดีนี้อีก ให้ยก  
คำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

### ผู้ร้องสอดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ผลของคำพิพากษาคดีนี้จะเป็นประการใด  
หาผูกพันผู้ร้องสอดซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่ หากทำให้ผู้ร้องสอดเสียสิทธิอย่างใดก็  
ชอบที่จะยกขึ้นว่ากล่าวเป็นอีกเรื่องหนึ่งทั้งไม่เป็นการสะดวกที่จะนำเรื่องของผู้ร้อง  
สอดมาพิจารณาดังที่ผู้ร้องสอดอ้างเนื่องจากประเด็นของคดีนี้แตกต่างกับประเด็นที่ผู้  
ร้องสอดกล่าวอ้างขึ้นมาใหม่ว่ามีการสมยอมกันโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างห้างหุ้นส่วน  
จำกัดช.มงคลวานิชกับโจทก์ ส่วนเรื่องที่ผู้ร้องสอดอ้างว่าไม่สามารถจะเอาชำระหนี้  
จากทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น เห็นว่าผู้ร้องสอดเป็นเจ้าหนี้ตามคำ  
พิพากษาของห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.มงคลวานิช ผู้ร้องสอดที่จะขอให้บังคับคดีในคดีที่ผู้  
ร้องสอดเป็นเจ้าหนี้ตามสิทธิของผู้ร้องสอดที่มีอยู่ พิพากษายืน ค่าทนายความชั้น  
อุทธรณ์ให้เป็นพับ

### ผู้ร้องสอดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า ผู้ร้องสอดมีสิทธิร้องสอดเข้า  
เป็นคู่ความตามที่ขอหรือไม่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้  
ค่าซื้อสินค้า โดยอ้างว่าได้รับโอนสิทธิเรียกร้องค่าซื้อสินค้านี้มาจากห้างหุ้นส่วน  
จำกัด ช.มงคลวานิช ข้อเท็จจริงได้ความตามคำร้องของผู้ร้องสอดว่า ผู้ร้องสอดเป็น  
เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.มงคลวานิช ตามคำพิพากษาของศาล  
ชั้นต้น คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 10751/2527และได้ขอให้ศาลชั้นต้นอายัดสิทธิเรียก

รื่องรายนี้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.มงคลวานิช มีต่อจำเลยไว้ชั่วคราวแล้ว หากเป็นความจริงตามคำร้องของผู้ร้องสอดว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดช.มงคลวานิช กับโจทก์ สมยอมกันโอนสิทธิเรียกร้องรายนี้ให้โจทก์นำมาฟ้องจำเลยเพื่อไม่ให้ผู้ร้องสอดได้รับ ชำระหนี้ตามคำพิพากษาจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.มงคลวานิช โดยที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.มงคลวานิช กับโจทก์ไม่มีมูลหนี้ต่อกันผู้ร้องสอดก็ควรได้รับความคุ้มครองตาม สิทธิของตนที่มีอยู่ ผู้ร้องสอดจึงมีสิทธิร้องสอดเข้าเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57 (1) ตามที่ขอได้ ที่ศาลล่างทั้งสองไม่อนุญาตให้ผู้ ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความและยกคำร้องของผู้ร้องสอดมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้อง ด้วย

พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้รับคำร้องสอดของผู้ ร้องสอดไว้ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป และพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ ตามรูปคดี'.

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนาจ เปล่งวิทยา)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | ADMIN           |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |